

永豐金證券股份有限公司
衍生性債券業務風險控管規則

☒ 非因應外規訂定

☐ 因應外規訂定

制定單位：金融交易事業處

核定層級：董事長

規章編號：業務/董/金交/005

第一條 本規則依據本公司「市場風險管理辦法」、「信用風險管理辦法」、「結構型商品資金運用作業準則」及「衍生性債券業務管理辦法」、「衍生性債券業務授權規則」等相關規範制訂之。

第二條 本規則制定之目的，在於規範本處從事本公司「衍生性債券業務管理辦法」所稱之衍生性債券業務時，因執行業務所產生之風險的控管方式與程序。

第三條 全部契約限額

從事衍生性債券業務，應依主管機關「證券商管理規則」相關規定，計算承作交易部位之市場風險約當金額，並與其他證券商營業處所經營衍生性金融商品之市場風險約當金額合計，以納入證券商自有資本適足比率計算。

若為避險性利率交換交易，則不超過公司固定利率債券(資產)減固定利率負債之淨額。

第四條 交易相對人信用風險控管

一、對於衍生性債券業務之交易相對人信用風險管理，係依本公司「信用風險管理辦法」規範之信用評等分級原則，將交易相對人分為九個等級，並訂定交易相對人之信用風險限額。個別與全部交易相對人之信用風險，不可超過該等級所授權之信用風險限額。

二、依據本公司「信用風險管理辦法」信用評等分級管理規定，發行人及交易對手之信用評等原則上應限於投資等級以上，例外情形須先經由被授權之適當層級核准。

三、從事衍生性債券業務，如交易相對人在評價基準日至合約終止日期間無現金流量支付之義務，則對該交易不計算交易相對人之信用風險額。

四、授權交易人員於交易前應確認交易相對人之可承作限額以及各項衍生性金融商品之交易額度，並確認交易條件無誤，始可交易。

第五條 各商品之交易相對人信用風險控管

一、可轉債資產交換—單一交易相對人信用風險—賣出選擇權端

如本公司為可轉債資產交換選擇權端交易之賣方，因應可轉債資產交換選擇權交易需求買入之可轉債部位，須針對不同之單一交易相對人與可轉債條件進行額度控管(見附件一)。

如本公司為可轉債資產交換選擇權端交易之賣方，由於已先收取權利金，交易相對人在合約生效至終止日期間無現金流量支付之義務，不會面臨交易相對人之違約風險，因此對該可轉債資產交換選擇權端交易不計算交易相對人信用相當額。

本公司如與交易相對人就原賣出選擇權端契約條件進行反向買回交易時，交易單位須備妥原賣出與反向買回之選擇權交易確認書、連同 ISDA、衍生性金融商品總約定書或交易確認書以上任一載明雙方可進行淨額結算之條款，並以電子郵件通知風險管理處，經風險管理處回覆確認後得就買回之選擇權端交易不計提交易相對人信用風險。

二、可轉債資產交換—單一交易相對人信用風險—固定收益端與買進選擇權端

本公司從事固定收益端交易，或為可轉債資產交換選擇權端交易之買方，交易相對人信用風險計提公式如下：

信用相當額=當期暴險額+未來潛在暴險額

三、結構型商品—單一交易相對人信用風險

如本公司賣出結構型商品，由於交易相對人在合約生效至終止日期間無現金流量或債券支付之義務，不會面臨交易相對人之違約風險，因此對該交易不計算交易相對人信用相當額。

第六條 限額控管

辦理各項業務暨商品，應依董事會審定之「各業務單位產品總部位及年停損限額表」及相關風險控管辦法辦理。

一、可轉債資產交換—持有債券交易部位單一標的限額

可轉債交易部為可轉債資產交換固定收益端交易之買方、以可轉債部位賣出可轉債資產交換選擇權，或因買入選擇權交易進行提解履約而持有可轉債部位，應將持有之可轉債納入可轉債交易部持有該發行公司之可轉債部位合併計算，但賣出連結信用之結構型商品所持有相對應之可轉債部位不列入計算。此合併部位之單一標的授權額度受本規則之控管，但不受單一券次流動性控管限制。

上述可轉債合併部位之限額控管，以持有之總成本計算實際使用額度。

因可轉債資產交換業務持有之可轉債部位，不得超出部門年度授權持有之可轉債額度上限。與本公司持有可轉債之總合併部位，亦不得超過董事會年度授權持有可轉債總部位額度上限，以及外部法令規定持有任一本國或外國公司所發行有價證券之成本總額，並不得超過資本淨值之百分之二十的限制。

(一) 如承作可轉債資產交換選擇權交易，選擇權到期日離可轉債賣回日起過兩個月以上，或不符合部門適用之核決權限者，應向金融交易事業處申請並會簽風險管理處，且經由總經理核可後取得額度。

(二) 金融機構擔保者，以擔保機構評等為其評等，惟同一發行公司發行不同券次之有擔保可轉債，如均屬同一擔保銀行保證時，應視為同一券次額度控管。

(三) 如遇信評等級調整，而使可轉債持有部位金額超過原先核決之權限時，應呈送給具核決權限主管重新核決。

(四) 上述因信評等級調整重新簽核之簽呈或因投資額度超過部門主管權限，需由總經理核定之簽呈，應訂定有效期限，期限到期若該額度仍需使用，必須重新簽核，經核定後方能繼續使用投資額度。

如本公司已事先約定賣出資產交換固定收益端予交易相對人，或因資產交換交易提前解約，導致可轉債加計已持有部位可能暫時超過該可轉債額度上限時，交易單位須在可轉債部位超限前以電子郵件通知部門主管、風險

管理處及稽核處說明其持有之可轉債超限部份，將於部位超限日(含)起十個營業日內於市場處分，或移轉至固定收益端買方。期間屆滿後持有可轉債部位將恢復適用原核決額度之規定控管。上述規定僅適用信用評等 H1～H7。

單一標的淨買入固定收益端與淨賣出選擇權端部位，於契約存續期間內：

- (一) 當可轉債市價高於當日選擇權履約價格時，需持有名目本金 100%相同標的之可轉債交易部位。
- (二) 當可轉債市價介於當日選擇權履約價 90%-100%時，需持有名目本金 50%以上相同標的之可轉債交易部位。
- (三) 當可轉債市價為當日選擇權履約價 90%以下時，得不留可轉債交易部位。

二、可轉債資產交換—全部選擇權交易淨多部位限額

全部選擇權交易淨多部位= $\max((\text{買進選擇權端}-\text{賣出選擇權端}),0)$ 之部位名目本金淨額。

承作可轉債資產交換業務之全部選擇權交易淨多部位限額，不得超過規定之上限(見附件二)。

前項全部選擇權交易淨多部位限額超過規定之上限時，應依第十條之規定辦理。

買入可轉債資產交換選擇權之權利金限額，除可轉債交易部信用商品科外，其限額依照本公司「各部門產品部位限額及年停損限額表」辦理。

三、信用衍生性商品與利率衍生性商品之額度控管

- (一) 信用衍生性商品賣出信用保護端之業務控管，若連結標的為公司債、金融債券、資產證券化及國際債券，則依公司債業務控管方式辦理。
- (二) 信用衍生性商品賣出信用保護端之業務控管，若連結標的為可轉換公司債及可交換公司債，則依可轉換公司債業務控管方式辦理。
- (三) 個別合約信用實體之信用衍生性商品之淨部位，若為淨賣出信用保護

端部位與現貨部位合計，則其所表彰之名目本金，以本公司淨值的百分之五為上限。如因特殊須專案呈總經理核定後例外處理。

(四) 承作買進信用保障之衍生性商品，其所表彰之名目本金達一億元以上者，若其合約信用實體或合約信用資產非屬投資等級且交易對手等級為七（含）以下者，應先取得總經理核可後，始得進行交易。

(五) 利率衍生性商品及其對應之避險部位，合計 DV01 納入部門額度總額控管。

第七條 結構型商品交易

- 一、 發行結構型商品總計流通在外名目本金，納入公司債務比例管理。
- 二、 賣出連結信用之結構型商品所持有之可轉債部位，不得超出額度上限（見附件三）。其交易決策、交易對手、限額控管與市場風險控管等事項，依可轉債資產交換業務控管方式辦理。
- 三、 賣出連結利率之結構型商品-利率交換到期保本結構型商品 (Range Accrual Note, RANT) 所持有之避險部位，應依照連結利率之結構型商品業務的交易決策、交易對手、與限額及市場風險等之綜合考量管控。
- 四、 連結利率之結構型商品(包含 PGN 以及 RANT) 之交易流程應符合相關規範（見附件六）
- 五、 履約給付方式得由雙方約定採現金結算或給付連結標的證券方式為之。
- 六、 承作交易所得價金之運用依本公司「結構型商品資金運用作業準則」辦理。
- 七、 商品應由具備合規證照之同仁進行銷售，並遵守自訂之衍生性商品銷售規範辦理。
- 八、 新種產品依本公司「商品上架審查處理要點」、「新金融商品審議小組設置及運作準則」、「境外結構型商品審查及管理辦法」、及「境外結構型商品審議小組設置及運作準則」等相關規範，完成商品上架前之審查作業程序後，始得辦理。
- 九、 若向專業機構投資人及高淨值投資法人以外客戶提供尚未經主管機關核准

或核准未滿半年且未涉及外匯之複雜性高風險商品，應檢附相關書件向主管機關提出申請及核准，始得辦理。若未涉及須事前核准者，則於開辦首筆交易七日內檢附書件，函報證券櫃檯買賣中心備查，取得同意備查函後，始得繼續辦理次筆交易。

- 十、交易前，應與交易相對人簽訂交易契約，明訂雙方之權利義務。與專業機構投資人從事衍生性債券業務交易，應與交易相對人簽訂 ISDA 主契約 (ISDA Master Agreement)，或依其他標準契約及市場慣例辦理。與非屬專業機構投資人之交易相對人簽訂衍生性金融商品契約及提供之交易文件，包括總約定書（或簽訂 ISDA 主契約）、產品說明書、風險預告書及交易確認書等，如為英文者，應提供中文譯本。

第八條 敏感度限額

本公司除可轉債資產交換及連結信用之結構型商品業務外，從事衍生性債券業務之敏感度限額採 DV01 及 Credit 01 進行控管，說明如下：

一、DV01 (dollar value of a basis point)：

就是計算殖利率曲線平行變動一個基本點 (One basis point) 時，對整體衍生性債券業務商品及其相對應部位價值的變動，來控管市場風險。

二、Credit 01 (Credit Spread of a Basis Point)：

就是計算信用風險曲線平行變動一個基本點 (One basis point) 時，對整體信用衍生性商品及其相對應部位價值的變動，來控管信用風險。

公司整體衍生性債券業務商品與其相對應部位敏感度限額由風險管理處會同交易單位之意見，並定期調整，經董事會核可後實施。

第九條 交易部位停損限額

- 一、交易員之衍生性債券業務商品部位得進行避險交易，當部位損失超過公司規定上限時，須執行停損動作。
- 二、個別承作信用衍生性商品淨部位 (包含其相對應部位)，累計淨損失達所表彰之名目本金百分之十 (含) 時，部門主管須擬具體停損或因應方式，經

總經理核可後實施。

- 三、 承作利率衍生性商品淨部位（包含其相對應部位）之停損限額控管應依據本處部位授權管理對相對部位設有部位名目本金限制、停損限制、DV01 限制。
- 四、 因從事可轉債資產交換業務而持有之可轉債部位損益不納入本規則中可轉債之年度停損額度計算。本公司承作可轉債資產交換交易業務時，可轉債交易部個別持有之單一標的部位累計淨損失達承作名目本金總額之一定比例以上（見附件四）時，交易單位應依第十條之規定辦理。承作可轉債資產交換交易業務之總部位年度淨損失（含當年已實現與未實現）超過上限（見附件五）時，交易單位應依第十條之規定辦理。
- 五、 利率衍生性商品及債券衍生性商品加計其對應部位，年度停損限額依前述商品年度預算合計數調整，原則上不超過年度預算合計數之 80%。損失觸及停損限額標準時，部門主管應提出停損或因應方案並會簽風險管理處，經總經理核可後實施。

前述對應部位定義如下：

- (一) 公債、公司債、金融債券、短期票券、外幣債券、國際債券及證券化商品。
- (二) 因避險需求所承作之交易部位

第十條 衍生性債券業務與衍生性金融商品部位超限及停損作業程序

一、 可轉債資產交換業務

當日收盤後，若本規則授權之部位額度仍處超限或部位損失已達停損標準者，風險管理處即對業務單位及主管，以電話及電子郵件發出超限或停損訊息通知，業務單位主管應於事實發生日提出減碼、停損或申請豁免等處置方案。欲申請豁免必須附上前項警示時所建議之處置方案及最新市場研究報告或公司財報資料，由總經理核決是否執行停損或調整部位，業務單位主管應於當日以電子郵件通知風險管理處及稽核處最後部位之處置方式。業務單位的書面豁免報告需後會風險管理處及稽核處。

前項之豁免案件，風險管理處應彙總按月提報董事會。

二、利率衍生性商品與債券衍生性商品業務

各項衍生性金融商品之交易授權額度，依據董事會核議。利率衍生性商品之避險部位併入額度之控管。若授權之部位額度超限或部位損失已達停損停損標準者，應依本公司「市場風險管理辦法」超限處理程序辦理。

第十一條 商品定價政策

從事衍生性債券業務交易，其定價應綜合考量市場供需、市場報價、流動性、市場與信用風險成本，與業務營運成本等各項相關因素，檢核商品價格之合理性。

第十二條 關係人交易依本公司「利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」辦理。

第十二條之一 本公司與具有下列關係者從事衍生性金融商品交易時，其交易條件不得優於其他同類交易對象：

一、本公司之董事、監察人、經理人、或直接或間接持有公司股份總額達百分之十以上之股東。

二、第一款身分者之配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

三、前二款身分者直接或間接持有股份總額百分之十以上之轉投資公司。

四、本公司之受僱人員。

前項第一款股東持有股份總額之計算，應計入其配偶、未成年子女及利用他人名義持有之股數。

第十三條 本公司為防範不法交易，經營可轉債資產交換業務應依下列規定辦理：

一、確認客戶於各金融機構買入同一標的之資產交換選擇權未到期名目本金，加計本次買入同一標的之資產交換選擇權名目本金總額，不得逾該標的轉（交）換公司債發行面額之百分之十；並取得客戶出具符合前述規定之聲明書，且不得協助客戶規避本款承作比例上限之規定。前述限額計算包括客戶及其配偶、未成年子女及利用他人名義買入者。

二、不得協助客戶及承銷商，規避中華民國證券商業同業公會「證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」第二十七條及第四十三條之一之規範。

三、營業處所議價買賣可轉債之價格應為當日集中市場成交價格之高低價區間內，若當日無成交價格者，則依據證券櫃檯買賣中心前日公告之明日參考價。若有偏離價格情形需檢具行情差異分析呈部門主管核決。

四、不得與具有下列關係者，從事資產交換交易，並於交易前，取得由交易相對人簽署出具切結書聲明是否屬所列之關係人：

(一) 本公司之董事、監察人、經理人或直接或間接持有其股份總額達百分之十以上之股東。

(二) (一)所述身分者之配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

(三) (一)與(二)所述身分者直接或間接持有股份總額百分之十以上之轉投資公司。

(四) 轉換標的、連結標的或標的證券之股票發行公司及與該發行公司具(一)、(二)或(三)所述身分關係者。

五、就臺股股權相關之轉換公司債資產交換選擇權業務，不得有意圖抬高或壓低集中市場某有價證券之交易價格，或與他人議定某特定可轉債之價格及數量，並於等價系統相對成交之行為。

第十四條 核准層級及施行日期

本規則經董事長核准後施行，修改時亦同。

中華民國一〇一年九月七日董事長核定

中華民國一〇一年十二月十一日董事長核定修正

中華民國一〇二年十一月十三日董事長核定修正

中華民國一〇三年十月十五日董事長核定修正

中華民國一〇四年四月一日董事長核定修正

中華民國一〇四年六月十一日董事長核定修正

中華民國一〇六年九月十五日董事長核定修正

中華民國一一一年十二月二十二日董事長核定修正

中華民國一一二年四月一日修正(依金控內部規章制定及公告規則第三條及中華民國一一二年三月二十九日第十二屆董事會一一二年第四次會議修正通過)

中華民國一一三年六月三日董事長核定修正

中華民國一一五年三月二日修正(依內部規章制定及公告規則第三條及中華民國一一四年十一月二十六日第十三屆董事會一一四年第十六次會議)

附件一 可轉債資產交換選擇權端單一交易相對人可買入可轉債部位之信用額度表

單位：新台幣

交易相對人 投資風險屬性	可轉債買入時間距可轉債掛牌 日期一個月以上之額度上限	可轉債買入時間距可轉債掛牌 日期一個月以內之額度上限
第一級~第二級	0	
第三級	0	
第四級	5,000 萬	1 億
第五級/非專業機構 法人之專業客戶	1 億	1.5 億
專業機構法人	無額度限制	
如授予客戶之信用額度超過上述規定，須徵提財力證明或擔保品，並呈部門主管核決。		
如可轉債部位買入期間超過一個月且客戶未提出進行可轉債資產交換選擇權交易要求，須呈部門主管核決可轉債部位之處分方式。		

註：交易相對人投資風險屬性乃依據本公司「商品適合度準則」之規定，經投資人適性分析問卷調查表分數產生相對應之投資風險等級

附件二 全部選擇權契約淨多部位限額：

可轉債交易部信用商品科：名目本金新台幣 3.5 億元

附件三 賣出連結信用之結構型商品持有之可轉債部位限額：名目本金新台幣 30 億元

附件四 單一標的市場風險控管

單一標的部位之累計淨損失達持有該債券交易部位名目本金總額之 **20%** 以上時，交易單位應依第十條之規定辦理。

累計淨損益=本年累計已實現損益(含已結轉)+未實現損益-去年度未實現損益

累積淨損益包含本年度進行之可轉債資產交換選擇權其相對應可轉債於去年度成交之交易部位損益。

附件五 總部位市場風險控管

本公司承作可轉債資產交換交易業務之總部位年度淨損失超過以下金額時，交易單位應依第十條之規定辦理。

可轉債交易部：新台幣 1.3 億元

附件六 自營買賣有價證券之業務人員交易利率衍生性金融商品 — 交易流程：

